

통 보

6

제 목 사규 개정 심의와 관련된 사항

관 계 기 관 ○○○○○○(주)

구 분 기획

내 용

1. 업무개요

○○○○○○(주)은 사규의 제정, 개폐 및 그 시행과 관리에 필요한 사항을 정하기 위해 「사규관리규정」을 제정하여 운영하고 있으며, 2023년 이후 총 142건의 사규를 제·개정한 바 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

○○○○○○(주)의 「사규관리규정」 제15조에서는 입안된 사규 개정안에 대해 주관부서의 장이 법령, 정관 및 다른 규정과의 저촉여부, 사규의 분류체계, 형식, 내용 등을 심의해야 한다고 규정하고 있다.

또한 기록물의 안전한 보존과 효율적 활용을 위해 제정한 「사무 및 기록물관리규정」 제33조에 따라 문서주관부서는 기록물의 생산부터 활용까지의 모든 과정에 걸쳐 진본성, 무결성, 신뢰성 및 이용가능성이 보장될 수 있도록 관리하여야 하고, 같은 규정 제34조에 의거하여 기록물이 전자적으로

생산·관리되도록 필요한 조치를 마련하여야 하며 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2023년 이후 ○○○○○○(주)이 제·개정된 사규 총 142건 중 타 사규 개정에 따른 인용문구를 정비한 것에 불과하여 심의대상이 아닌 74건을 제외한 나머지 68건에 대한 심의내역을 확인해 본 결과, [표]와 같이 연번1의 16건에 대한 심의내역만이 존재하였으며 나머지 연번2, 3의 52건에 대해서는 임의로 심의를 생략하거나 기록이 망실되어 심의 여부를 확인할 수 없었다.

[표] 2023년 이후 ○○○○○○(주) 사규 제개정 및 심의내역

연번	구분	사규심의	전자적관리	비고
1	보수규정 등 16건	실시	미실시	-
2	후생복지규정 등 24건	미확인		-
3	직제규정 등 28건	미실시	-	주관부서와 운용부서의 장이 동일
계	68건			-

자료: ○○○○○○(주) 제출자료 재구성

또한 심의내역이 존재하는 [표] 연번1 16건의 사규에 대한 심의기록도 전자문서로 남기지 아니하고 담당자 개인만이 그 기록을 보관하는 등 「사무 및 기록물관리규정」 제33조 및 제34조에 따른 기록물의 전자적 생산·관리를 하지 않았으며, [표] 연번2의 사규 24건은 기록물의 전자적 생산·관리를 하지 않았을 뿐 아니라 비전자적 형태의 기록물도 망실하여 개정 심의 여부를 살펴볼 수 있는 일체의 자료가 보관되어 있지 않았다.

아울러 [표] 연번3의 직제규정 등 28건은 사규 운용부서와 주관부서의 장이 동일하다는 사유로 심의를 생략하였는데, 「사규관리규정」에는 사규 심의 생략에 대해 별도로 정한 바가 없으므로 이 또한 사규 심의 대상임에도 이를 생략하여 「사규관리규정」 제15조에 따른 심의절차를 준수하지 않았다.

관계기관 의견 및 검토결과 ○○○○○○(주)은 「사무 및 기록물관리규정」 제34조에서 정한 기록물의 전자적 생산 관리에는 이메일을 통한 기록도 포함되므로 전자적 관리를 누락하였다 볼 수 없고, 그룹웨어 시스템 전환 과정에서 기존 그룹웨어의 데이터가 별도로 저장되어 있어 조회가 어려운 것일 뿐이므로 기록물의 망실이 아니며, 사규 심의 주관부서와 소관부서가 동일한 경우에도 문서화가 간소화되었을 뿐 심의는 모두 시행하였다고 주장하였다.

그러나 같은 규정 제3조 제11호에서 회사가 업무와 관련하여 생산하거나 접수한 문서 등을 기록물로 정하고 있어 이메일을 통한 기록을 전자적 관리라 볼 수 없고, 감사 개시일(2025.10.13)에 관련자료를 요구하였음에도 감사일 현재(2025.12.8)까지 기존 그룹웨어의 사규 심의내역 제출이 불가하므로 이는 기록물 망실과 다르지 않으며, 주관부서와 소관부서가 동일한 경우에도 심의를 시행하였다고 주장하였으나 그 내역은 확인할 수 없었다.

다만, 이러한 사규 개정 절차가 일부 누락되었다 하더라도 이는 법령이나 정관 등 상위 규정이 아닌 내부 규범에 따른 절차적 하자로서 향후 내부통제 결함에 대한 개선이나 지적의 대상이 될 뿐이라는 점, 이사회·사장·감사 등 최종 결재권자의 결재를 득하고 개정된 사규가 이미 등록·배포되어 정상적으로

시행되고 있다는 점 등을 고려하면 사규 개정 무효화나 심의 재시행 등의 절차가 필요하지는 않다고 판단된다.

조치할 사항 ○○○○○○(주) 대표이사는 「사규관리규정」에 따른 심의절차가 충실히 이행되고, 「사무 및 기록물관리규정」에 따라 모든 기록물이 전자적으로 생산·관리될 수 있도록 하시기 바랍니다. (통보)